# 2023年公务员多省联考《申论》题（黑龙江行政执法卷）

## 给定材料

材料1

“态度不端正、工作时间不超过两个月。”这是最近P市某知名企业人力资源部齐经理在查看求职者简历时，看到的一个简历评语，这份简历很快被直接过滤掉。由于公司规模较大，涉及业务众多，为方便统一管理，该企业自主研发设计了招聘系统。这套系统里设有专门的“黑名单”功能，供人力资源部门对求职者简历进行备注说明。当备注过的简历信息再次被人力资源部门查看时，系统便会自动提示之前所填写的备注。齐经理表示：“在公司招聘中，有一些人面试表现比较好，但进公司后短时间内便跳槽或不辞而别，有的还存在学历造假，甚至违纪违法等问题，遇到这种情况我们常常会把他们列入‘黑名单’。现在我们和行业内的几家企业共享了各自的‘黑名单’，招聘的时候就可以在一定程度上避免用人不慎的风险，同时也能提高招聘效率。”

日前，一份由40多家中小微企业共同草拟的“求职者黑名单”，在P市的资产管理公司、影视制作公司等中小微企业老板之间流传。“这个名单上约有100人，这些人声称能为公司带来多少多少投资，但实际上，他们啥业务也拉不到。我们还发现，他们有的同时在多家企业任职，赚取多家公司支付的底薪，有的还伪造学历或工作经历，严重干扰了我们的招聘工作。”P市一家影业公司负责人称。

一些企业把其反感的求职者列入“黑名单”，并在一定范围内发布，提醒其他同行企业加以注意。随着信息群、信息圈子之间的交流方式越来越便捷，企业招聘设立共享“黑名单”已经成为一种常见现象。此种做法引发社会热议。

某小微企业负责人关先生：企业劳动人事管理中可能存在漏洞，比如对员工入职核实不仔细，未能发现他们伪造学历和工作经历，也没能及时发现他们同时在多家企业任职。一些求职者违反诚信原则专门钻企业的空子，这种职场“碰瓷者”扰乱职场正常工作秩序，给企业带来经济损失，特别令人头疼，而且防不胜防。

求职者吴先生：一些求职者常常提供虚假信息，扰乱了正常职场秩序，企业设立共享“黑名单”这一做法，对诚实守信的求职者没有任何影响，还能让企业更好地选人。

求职者钱女士：有些企业评判员工的角度往往不统一，有时求职者一些无关紧要的“瑕疵”可能被人为放大，而且这种私下交流的“黑名单”也有失客观公正，对“黑名单”上所列问题也缺乏统一的评判标准。

求职者郑女士：因为与上家单位有过劳动纠纷，自己在不知情的情况下已经上了“黑名单”，再求职时被多家单位拒绝。企业建立所谓的“黑名单”，是对存在某些情况的劳动者进行人为区分，是对劳动者平等就业权和自由择业权的限制。同时，这种公布信息的行为侵犯了求职者的隐私权。

法律工作者金律师：一些企业擅自制订“求职者黑名单”，将求职者的姓名、照片、简历等信息提供给其他企业，侵犯了劳动者的个人信息安全，还可能导致劳动者的名誉权、隐私权受到侵害。根据劳动法、就业促进法，劳动者享有平等就业和选择职业的权利，用人单位招用人员，应当向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件，不得实施就业歧视。如果一些企业根据业内流传的“求职者黑名单”，在招聘时不加甄别地将名单上的求职者排除在外，就会侵害劳动者的平等就业权，构成就业歧视。

某高校经济学冯教授：有企业在发现被“欺骗”后试图维权却难以如愿，因为企业自身也存在不合规行为。“求职者黑名单”用处有限，想要治本，还需在消除信息不对称，让企业与求职者对彼此更为了解上下功夫。在打造更为透明的就业环境的过程中，线上平台可以发挥更大作用，通过构建并完善企业评价体系及求职者信用评价体系等，帮助求职者和企业告别“盲婚哑嫁”。

材料2

2022年10月17日，G市生态环境局H区分局执法人员在检查中发现，H区某小型废品收购站内储存有12块铅蓄电池，共计26.5公斤，但该废品收购站未领取收集、贮存危险废物相关许可证，也未与有资质的单位签订危险废物收集、处置协议。按照规定，本应对该废品收购站的违法行为依法作出罚款处罚，但H区分局经复核确认，该废品收购站已委托有资质的第三方单位处置了涉案铅蓄电池，属于可以免于处罚的情形。“我们经法制审核、集体讨论后认为该废品收购站规模小、案涉危险废物数量少且系初次违法，涉案非法收集的危险废物可获利金额和违法成本相距甚大，已在规定期限内完成整改，未造成环境污染后果，遂依法免于处罚。”H区分局相关负责人表示。

H区某加油站主要从事机动车燃油零售业务，H区分局执法人员检查时发现，该加油站未能现场提供监测记录信息台账，事后补交的监测记录信息台账亦缺乏手工监测日期、采样及测定方法等内容，未能按照排污许可证的规定规范记录环境管理台账。后经企业申辩，H区分局复核确认其确已完成整改，经法制审核、集体讨论后认为符合免罚清单适用条件，遂依法免于处罚。

这两个案例，是G市生态环境局H区分局探索制定《G市生态环境局H区分局执法观察期实施制度（试行）》，推动生态环境执法既有“力度”又有“温度”的生动实践。执法观察期制度，是指企业在观察期内改正违法行为的，可依

法免于处罚。“新兴企业、中小企业、个体工商户等市场主体是市场经济发展的重要引擎，创造了大量就业机会，一头连着产业链、供应链，一头连着民生。但这些市场主体可能存在法律意识欠缺、经营管理经验不足、抗风险能力较弱等问题，也容易在经营初期出现一些违法行为。在法律法规的框架内，监管部门对市场主体设置一段观察期，针对市场主体的违法行为，在调查定性之后选择符合的法定情形适用‘轻微违法不罚’‘首违不罚’‘主观无错不罚’等处置措施，属于自由裁量权的范畴，释放了监管善意，为企业提供了更宽松的发展环境。执法观察期制度并不是法外开恩，也不是随意的人性化执法或容错式执法，而是科学执法、严格执法、公平公正执法的体现。”H区分局姜局长介绍说。

H区分局采用柔性执法、警示告诫、行政约谈等手段，促进企业主动改正违法行为。2022年以来，已依法对13家企业免于处罚，助力企业安心经营发展。

G市工商联调研室的一名负责人表示：“执法观察期制度，是‘减压’，也是‘增压’，对监管执法能力提出了新的挑战。”

材料3

2018年，第一次来到马家岭村，美术学院的肖教授和学生们就爱上了它。马家岭村沿岭而建，共有100余户村民，主导产业是种植葡萄和猕猴桃，同时村民们也种麦子和玉米。“村子背倚山峦，村庄、麦田、果园点缀其间，有一种自然的、纯粹的美感。”师生们对马家岭村的美景赞不绝口，决定“实验艺术”就在这个村子展开。他们租下5亩麦田，用麦秆和钢架制作巨幅装置作品，用树枝、麦秆搭建高高耸起的巨型鸟巢……看着他们忙活出来的作品，村民们疑惑不解：“这是啥？这些‘外人’要干啥？”

师生们期待的“在地创作”能和村民产生紧密的情感共振效果没能达成。“不能自顾自地展览，要和大家的日常联系起来。”师生们从田野调查做起，农田里、村民家、卫生所、商铺都留下了他们的身影……经过调研，肖教授和学生们决定先从人们喜闻乐见的艺术形式着手，办个“关中忙罢艺术节”。所谓“忙罢”，就是结束了忙碌，而“忙罢会”则是当地的一种传统习俗，每年夏收之后，趁着空闲，老乡们走亲访友、交流生产经验。但近年来随着交通日渐便利、物质文明不断丰富，这种传统习俗逐渐消逝。

师生们觉得这样的传统习俗不应该就此湮没，经过大家的精心筹备，第一届“关中忙罢艺术节”开幕了。远处，层峦叠嶂的山岭是背景；近处，师生们在麦收后的田里搭建起一个100平方米的舞台，受邀而来的秦腔剧团、健美操队伍、民谣组合依次登场。秦腔唱到老年人的心坎儿里，年轻人跟着民谣的调子哼起来，大家都觉得很开心。

久违的喧闹给当地镇村干部带来巨大触动。当时，马家岭村刚摘去贫困的帽子，因为距离省会仅50多公里，“虹吸效应”让村庄逐渐呈现空壳化趋势，一些曾被珍视的高产农田也被撂荒。

第二年，镇村干部主动找到肖教授商量“能不能再做一次”。“来，来，过几天就来！”双方一拍即合，好似有默契。一听村里要接着办“艺术节”，很多村民请求加入，理由简单质朴：“去年村里游客多了，明显热闹了，光是葡萄就多卖了好几千元。”

展演需要场地，经过设计，麦田旁的一处堆满垃圾的涝池要被改造为演出剧场。有村民自告奋勇画出了设计图纸，有村民负责放线测量，还有村民叫来运输队，一车又一车地运走垃圾，再一车又一车地拉回黄土、填实地基，20天就建好了剧场。肖教授说：“回头再看，老乡们亲手将满是恶臭的涝池改造成漂亮的户外剧场，这本身就充满象征意味。”

村里还破天荒地召开了一场发布会。发布会就在村民们自己建造的舞台上举行，“迈着悠闲的步伐，麦田剧场转一趟；吹着凉风看节目，嘴上称赞手鼓掌；动情了抹把泪，激动了发个狂……”70岁的韩老伯第一个上台朗诵起自己创作的诗歌，越朗诵嗓门越高，老乡们也跟着激动地鼓起掌。

夏夜，收割后的麦田里已经铺上红地毯，身着礼服的艺术家们准备就绪，一场麦田里的交响音乐会开始奏响。舞台下，有从附近村庄骑着自行车赶来的乡亲，也有驱车一个多小时从城区慕名而来的艺术爱好者。

麦田里的可能性被不断挖掘。当地人人喜好面食，麦田上，长桌席摆好，刚刚收获的新麦磨成面粉，再经过熟稔的擀制，便成为一碗喷香的面条。繁星璀璨，周边点点萤火，“一碗面有了仪式，也有了美感。”从城里赶来参加艺术节的小程说。

每逢村里组织文化艺术展演，60岁的村民老徐总会多准备些饭菜。经营农家乐十多年，这两年，他的生意最为红火。“从过去一年收入三五万元，到现在年收入20多万元，接续不断的艺术活动带来实实在在的效益，村里18家农家乐生意都挺好。”老徐说，“以往种植的猕猴桃，每斤2元还得往外推销，现在每斤4元都要提前预订。”

翻开“关中忙罢艺术节”的展演手册，从5月到10月，多种艺术展演和文化活动持续上演。还有一些村民主动找到艺术家想参与创作。“你会发现，他们手巧心细，有时搭建的艺术装置、刻下的字比我们都好很多。”艺术家们说。

学生们拍下丰收后老乡们喜悦大笑的照片，然后做成高高的刀旗，插在麦田中。湛湛晴空下，老乡们看到自己的巨幅画像，背后是绵延的山峦，脚下是翻腾的麦浪，忽然就理解了这个艺术作品的内涵：“啥是艺术？割麦就是艺术，我们是麦田的主人，就是艺术的一部分。”

村民老秦说：“以往，村里人早上下地干活穿一身衣服，回家还是这身衣服，没人会留意裤腿上的泥；现在不一样，从田里回家后，大家都赶忙洗漱、换上干净衣服，艺术村的人咋能脏兮兮嘛！”

“我现在明白了，你越理解这块土地你就越爱它，越爱它你就越想为它多做些事情。”四年前返乡创业的小薛，如今已是一家年营业额近千万的农贸公司的总经理，每天都在和地上的人和事儿打交道。

“生活变好了，村子变美了，村民干农活劲更足了，笑容也多了起来。跑到城里的年轻人回来了，也愿意留下来了，开餐馆、开民宿、做旅游、种地，有人气的乡村真是生机勃勃呀！”马家岭村党支部杨书记说。

材料4

以下是《J市日报》的一篇报道：

“在企业还没有意识到许可证要到期时，J市新区行政审批局就提前进行了提示并征求意见。当我们咨询如何准备申请换证材料时，行政审批局工作人员告诉我们不需要企业准备，我们只要确认信息就可以了。”J市奶牛养殖公司的段经理高兴地说。

“生鲜乳收购许可”“种畜禽生产经营许可”等多类行政许可都有有效期，在有效期满之前，企业需要到相关部门提交有关材料，续办行政许可，或重新办理行政许可。如果企业因疏忽、管理不善等原因未能在规定时限内续办行政许可，原行政许可就进入了失效状态，企业的相关生产经营活动就属于无证经营行为。

过去，更换和延续企业经营许可证，需要企业的相关负责人亲自前来办理，企业要准备的材料多，要跑的地方也多。现在，如果企业多年来生产经营稳定，管理机制健全，未发生过相关违法违规问题，相关的软硬件处于一种持续符合行政许可标准的状态，就可以享受到政务部门高效便捷的续证服务。

J市新区进一步简化行政审批流程，针对风险小、长期申请量固定的行政审批许可事项实行“无感续证”改革，把“生鲜乳收购许可延续”“种畜禽生产经营许可延续”等9个事项纳入改革范围，由相关政务服务部门依托行政许可信息数据库，自动导出企业许可证到期时间，提前核实企业是否符合办理条件，主动通知符合条件的企业通过“无感续证”方式办理许可延续。这项改革是建立在职能部门诸多“有感努力”的基础上，通过政务信息数据共享、互认互用、大数据技术运用等手段来实现的，契合了企业的需求，让企业不用跑办、不用准备材料、不用操心，给企业带来了极大便利，减轻了企业续办行政许可的负担和压力，也给企业提供了更稳定的生产经营预期，保障了企业生产经营的合理延续性，充分体现了政府的主动担当作为。截至目前，J市新区已经有17家企业完成了经营许可的“无感续证”。

“‘无感续证’最初的产生，是疫情期间减少见面接触的政务服务需要，同时也是为了能够给企业和群众提供更多的便利。”市新区行政审批局邢局长介绍，“鱼得水逝而相忘乎水，鸟乘风飞而不知有风。接下来，新区将探索把更多低风险事项纳入‘无感续证’适用范围，让企业和群众在我们的‘有感努力’中享受到更多‘无感服务’。”

**1. 根据“给定资料1”，请概括社会上赞成和反对P市部分企业招聘设立共享“黑名单”的理由有哪些。（15分）**

要求：

（1）表述准确、全面、有条理；

（2）不超过200字。

**2. 请根据“给定资料2”，谈谈你对“执法观察期制度，是‘减压’，也是‘增压’”这句话的理解。（20分）**

要求：

（1）理解准确，分析透彻，条理清晰；

（2）不超过300字。

**3. 县里准备宣传马家岭村，请根据“给定资料3”，以“马家岭村的变化”为题，写一篇宣传稿。（25分）**

要求：

（1）紧扣资料，内容全面；

（2）条理清晰，语言生动；

（3）不超过400字。

**4. 请深入思考“给定资料4”中J市新区行政审批局邢局长说的话，以“无感与有感”为话题，联系实际，自拟题目，写一篇文章。（40分）**

要求：

（1）观点明确，见解深刻；

（2）思路清晰，语言流畅；

（3）参考“给定资料”，但不拘泥于“给定资料”；

（4）字数800-1000字。